

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5484/2548

นายศุภมิตร วรสุทธิพิศิษฐ์

ผู้ชำระบัญชีร้องขอให้

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

จีเอฟ จำกัด (มหาชน) ล้มละลาย

ผู้ร้อง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฟูจิโพลีฟิล์ม

(ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าหนี้

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 100

พ.ร.ก.การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 มาตรา 5

พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 100 กำหนดให้ดอกเบี้ยยภายหลังวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด ไม่ให้ถือว่าเป็นหนี้ที่ขอรับชำระได้แต่ดอกเบี้ยก่อนถึงกำหนดเวลาดังกล่าวเจ้าหนี้มีสิทธิขอรับชำระหนี้หรือไม่ ย่อมเป็นไปตามมูลแห่งหนี้และกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะ คดีนี้ได้ความว่าเจ้าหนี้ยื่นความประสงค์ขอรับชำระหนี้หุ้นกู้ด้อยสิทธิต่อคณะกรรมการดำเนินการแทนบริษัทลูกหนี้ ต่อมาคณะกรรมการ ปรส. ได้อนุญาตจัดสรรเงินบางส่วนชดใช้คืนแก่เจ้าหนี้แล้วตามความเห็นของคณะกรรมการดำเนินการแทนลูกหนี้ โดยการคำนวณยอดหนี้คงค้างในส่วนของดอกเบี้ยนั้น ปรส. ถือปฏิบัติตาม พ.ร.ก.การปฏิรูประบบสถาบันการเงินฯ มาตรา 5 ว่า นับแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2541 ซึ่งเป็นวันที่ พ.ร.ก. มีผลใช้บังคับ ดอกเบี้ยหรือเงินค่าป่วยการอื่นแทนดอกเบี้ยอันเกิดจากหนี้ที่บริษัทที่ถูกระงับการดำเนินกิจการได้ก่อขึ้นมิให้ถือว่าเป็นหนี้ที่ขอรับชำระหนี้ได้ เจ้าหนี้จึงมีสิทธิได้รับชำระหนี้เพิ่มเติมใน

คดีล้มละลายซึ่งเป็นกระบวนการขอรับชำระหนี้ต่อเนื่องมาจากการได้รับเงินส่วน
เฉลี่ยหนี้คืนจาก ปรส. เพียงเท่าจำนวนหนี้ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างชำระก่อนวันที่
พ.ร.ก.การปฏิรูประบบสถาบันการเงินฯ มีผลใช้บังคับเท่านั้น ที่ศาลล้มละลายกลางมี
คำสั่งให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ในส่วนดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิถึงวันที่ 22 พฤษภาคม
2541 จึงชอบแล้ว

คดีสืบเนื่องมาจากผู้ชำระบัญชีร้องขอให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ จำกัด
(มหาชน) ลูกหนี้ล้มละลาย ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ด
ขาดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545

เจ้าหนี้นับคำขอรับชำระหนี้หุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย
จำนวน 149,924.67 บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้ม
ละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 104 แล้ว ไม่มีผู้ใดโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วเห็นควรให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้หุ้นกู้
ด้อยสิทธิเป็นเงินจำนวน 119,002.81 บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา
130 (7) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 โดยมีเงื่อนไขว่าเจ้าหนี้จะได้รับ
ชำระหนี้ก็ต่อเมื่อเจ้าหนี้อื่นซึ่งไม่ได้ตกลงหรือแสดงเจตนากำหนดสิทธิเช่นเดียวกับ
เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เต็มจำนวนแล้วตามมาตรา 130 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติล้ม
ละลาย พ.ศ.2483 ส่วนที่ขอเกินมาให้ยกเสีย

ศาลล้มละลายกลางพิจารณาแล้วอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามความเห็น
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าหนี้อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัย
ตามอุทธรณ์ของเจ้าหนี้เพียงประการเดียวว่า เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้ดอกเบี้ยย
ผิดนัดคิดถึงวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่ เห็นว่า แม้พระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 100 กำหนดให้ดอกเบี้ยยภายหลังวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์
ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดไม่ให้ถือว่าเป็นหนี้ที่ขอรับชำระได้ แต่ดอกเบี้ยยก่อนถึง
กำหนดเวลาดังกล่าวเจ้าหนี้จะมีสิทธิขอรับชำระหนี้หรือไม่ย่อมเป็นไปตามมูลแห่งหนี้
และกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะ คดีนี้ได้ความว่าเจ้าหนี้นี้ยื่นความประสงค์ขอรับ
ชำระหนี้หุ้นกู้ด้วยสิทธิต่อคณะกรรมการดำเนินการแทนบริษัทลูกหนี้ ต่อมาคณะ
กรรมการ ปรส. ได้อนุญาตจัดสรรเงินบางส่วนชดใช้คืนแก่เจ้าหนี้แล้วตามความเห็น
ของคณะกรรมการดำเนินการแทนบริษัทลูกหนี้ โดยการคำนวณยอดหนี้คงค้างใน
ส่วนของดอกเบี้ยยนั้น ปรส. ถือปฏิบัติตามพระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการ
เงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 มาตรา 5 ว่า นับแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2541 ซึ่งเป็นวัน
ที่พระราชกำหนดมีผลใช้บังคับ ดอกเบี้ยหรือเงินค่าป่วยการอื่นแทนดอกเบี้ยยอันเกิด
จากหนี้ที่บริษัทที่ถูกระงับการดำเนินกิจการได้ก่อขึ้น มิให้ถือว่าเป็นหนี้ที่จะขอรับ
ชำระได้ เจ้าหนี้จึงมีสิทธิได้รับชำระหนี้เพิ่มเติมในคดีล้มละลายซึ่งเป็นกระบวนการ
ขอรับชำระหนี้ต่อเนื่องมาจากการได้รับเงินส่วนเฉลี่ยหนี้คืนจาก ปรส. เพียงเท่า
จำนวนหนี้ดอกเบี้ยยหุ้นกู้ค้างชำระก่อนวันที่พระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบัน
การเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 มีผลใช้บังคับเท่านั้น ที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งตาม
ความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ในส่วนของดอกเบี้ยย

หุ้นกู้ด้อยสิทธิถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2541 จึงชอบแล้ว อุทธรณ์ของเจ้าหนี้ฟังไม่
ขึ้น"

พิพากษายืน

(อุดมศักดิ์ นิติมนตรี-สมชาย พงษ์ธา-วัฒนชัย โชติชูตระกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>